BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE VIII
CODE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DES SERVICES DE SECOURS

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Préqualification du Permis, Principes Généraux Non Exhaustifs, Dérogations d'Urgence, Couloir de Secours & Renvois au Code Pénal (Code II)

CODE VIII – CODE DE LA ROUTE ET DES SERVICES DE SECOURS

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS DE CONDUIRE ET CARACTÈRE NON EXHAUSTIF

- Article 1 : Obligation de détention du permis adéquat
- Article 2 : Portée du présent Code et présomption de connaissance des règles de base
- Article 3 : Prudence, courtoisie et maîtrise permanente du véhicule
- Article 4 : Catégories de permis et âge minimal
- Article 5 : Délivrance, validité, présentation et perte du permis
- Article 6 : Documents du véhicule, immatriculation et assurance
- Article 7 : Retenue, suspension et annulation du permis
- Article 8 : Équipements obligatoires et état du véhicule
- Article 9 : Hiérarchie des normes et qualification des infractions routières

TITRE II – RÈGLES DE CIRCULATION, PRIORITÉS ET LIMITATIONS DE VITESSE

- Article 10 : Priorité de droite et règles d'intersection
- Article 11 : Limitations générales de vitesse et zones régulées
- Article 12 : Usage des voies, pistes cyclables, trottoirs et voies réservées
- Article 13 : Feux tricolores, stop, signalisation et passages piétons
- Article 14 : Dépassement, distances de sécurité, marche arrière et demi-tour
- Article 15 : Arrêt et stationnement
- Article 16 : Conduite dangereuse, acrobaties et courses de rue
- Article 17 : Motocyclistes, cycles, engins de déplacement et piétons
- Article 18 : Nuit, météo et visibilité
- Article 19 : Autoroutes et voies rapides

TITRE III – DES VÉHICULES PRIORITAIRES ET DU DROIT DE DÉROGATION

- Article 20 : Définition légale des véhicules prioritaires (Police, SAMU, Pompiers)
- Article 21 : Droit de dérogation aux règles de circulation en mission d'urgence
- Article 22 : Limite des dérogations et devoir absolu de prudence
- Article 23 : Déclenchement de la mission d'urgence et communication
- Article 24 : Identification et usage des véhicules prioritaires
- Article 25 : Usage des signaux lumineux et sonores
- Article 26 : Dérogations de la Police, courses-poursuites et usage de la force
- Article 27 : Accident impliquant un véhicule prioritaire
- Article 28 : Escortes, convois et fermeture de voies
- Article 29 : Contrôle des abus et plaintes

TITRE IV – OBLIGATIONS DES USAGERS ENVERS LES SERVICES DE SECOURS

- Article 30 : Cession immédiate du passage et interdiction de suivisme
- Article 31 : Obligation de formation du couloir de secours
- Article 32 : Intervention sur la voie publique et périmètre de sécurité
- Article 33 : Entrave aux secours et protection des équipes
- Article 34 : Devoir d'assistance et signalement des accidents
- Article 35 : Appels d'urgence : usage et abus
- Article 36 : Comportement aux abords d'une intervention
- Article 37 : Couloir de secours : modalités et sanctions
- Article 38 : Cession de passage aux intersections et état de nécessité

TITRE V – CONTRÔLES, COMPORTEMENT ET RENVOI AU CODE PÉNAL

- Article 40 : Interdictions (Alcool, stupéfiants, distractions)

- Article 41 : Dépistages, immobilisation et rétention administrative
- Article 42 : Articulation avec le Code Pénal (Code II) et infractions routières pénales
- Article 43 : Alcool et stupéfiants : seuils et qualification
- Article 44 : Dépistage : procédure, refus et contre-épreuve
- Article 45 : Retenue du permis, immobilisation du véhicule et restitution
- Article 46 : Contrôle routier, fouille de véhicule et documents
- Article 47 : Accident : devoirs, constatations et procès-verbal
- Article 48 : Récidive, aggravations et mesures complémentaires routières
- Article 49 : Poursuites, amende forfaitaire et recours

TITRE VI – DES SERVICES DE SECOURS, DE L'ASSISTANCE MÉDICALE ET DE LA COORDINATION AVEC LA POLICE

- Article 50 : Missions et organisation des services de secours
- Article 51 : Droit aux secours, égalité d'accès et dignité
- Article 52 : Triage, priorité des soins et consentement
- Article 53 : Constat de décès, certificats médicaux et fin de la personnalité juridique
- Article 54 : Secret médical et communication aux autorités
- Article 55 : Coordination avec la Police et sécurité des équipes
- Article 56 : Prise en charge des personnes blessées lors d'une intervention
- Article 57 : Hôpitaux, établissements de santé et zones sensibles
- Article 58 : Responsabilité des secouristes et des services de secours
- Article 59 : Catastrophes, état d'urgence et réquisitions

TITRE VII – DES PERSONNELS, VÉHICULES ET MATÉRIELS DES SERVICES DE SECOURS

- Article 60 : Habilitation, diplômes et serment des personnels de secours
- Article 61 : Véhicules, matériel et médicaments des services de secours
- Article 62 : Interdictions et déontologie des personnels de secours
- Article 63 : Discipline, rapports d'intervention et contrôle
- Article 64 : Temps de travail et conditions des personnels de secours

TITRE VIII – DES BATEAUX, DES AÉRONEFS ET DU DÉPANNAGE

- Article 65 : Bateaux et embarcations
- Article 66 : Aéronefs
- Article 67 : Dépanneuses et remorquage

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS DE CONDUIRE ET CARACTÈRE NON EXHAUSTIF

Article 1 – Obligation de détention du permis adéquat

1. Nul ne peut conduire un véhicule à moteur sur la voie publique s'il n'est titulaire du permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule utilisé (Permis A, B, C, D, etc.), sauf pour les véhicules de location de l'aéroport (Art. 4, al. 5).
2. La conduite sans permis ou sous le coup d'une annulation/suspension constitue un délit grave sanctionné administrativement et pénalement (Code II, Art. B.22 ; Code IV, Art. 25).
3. Les catégories de permis sont précisées à l'Article 4, la délivrance à l'Article 5 et la retenue ou l'annulation à l'Article 7.

Article 2 – Portée du présent Code et présomption de connaissance des règles de base

1. Le présent Code fixe les règles fondamentales et spécifiques à la circulation sur le territoire, sans préjudice des règles usuelles et universelles du Code de la route.
2. Ce texte est non exhaustif : l'absence d'une règle de base évidente (ex: obligation de s'arrêter au feu rouge fixe, interdiction de doubler par la droite sur route simple, usage des clignotants) dans ce document ne constitue pas une tolérance. Tout conducteur est présumé connaître et appliquer l'ensemble des règles standard de la circulation routière.
3. Le présent Code applique la hiérarchie des normes du Code I (Art. 3 et 5) : les infractions et les peines relèvent du Code II (Art. 9).

Article 3 – Prudence, courtoisie et maîtrise permanente du véhicule

1. Tout usager de la route doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances et adapter sa conduite aux conditions météorologiques et au trafic.
2. Les comportements agressifs, ralentissements intempestifs ou mises en danger délibérées sont formellement proscrits.
3. La conduite dangereuse est punie par les Articles A.18 et A.20 du Code II et les courses de rue par l'Article C.35 (Art. 16).

Article 4 – Catégories de permis et âge minimal

1. Le permis de conduire est délivré par catégorie : A (motocycles), B (véhicules légers), C (poids lourds), D (transport de personnes) et toute autre catégorie créée par décret du Gouvernement (Art. 1).
2. Le titulaire ne peut conduire que les véhicules des catégories qu'il détient. La conduite d'une catégorie non couverte est assimilée à la conduite sans permis (Code II, Art. B.22).
3. L'âge minimal de chaque catégorie est fixé par décret publié (Code I, Art. 60). Le mineur agit avec l'accord de son représentant légal (Code VI, Art. 7).
4. Les conducteurs de véhicules prioritaires et de transport de personnes justifient en outre de l'habilitation propre à leur fonction (Art. 60 ; Code VI, Art. 14).
5. Véhicules de location de l'aéroport. Les trois (3) véhicules proposés à la location à l'aéroport sont des véhicules sans permis : leur conduite n'exige pas de permis de conduire, à condition d'être âgé d'au moins dix-huit (18) ans. Ces véhicules sont limités à 90 km/h en toutes circonstances. Toute autre conduite sans permis reste soumise à l'Article 1.

Article 5 – Délivrance, validité, présentation et perte du permis

1. Le permis est délivré par le Gouvernement à toute personne enregistrée (Code I, Art. 40) qui remplit les conditions fixées par décret. Il porte l'identité du titulaire et ses catégories.
2. Le conducteur présente son permis et les documents du véhicule sur réquisition des forces de l'ordre (Code IV, Art. 23 et 25). Le défaut de présentation est puni par l'Article A.25 du Code II et la conduite sans permis par l'Article B.22.
3. Le faux permis est puni par l'Article B.23 du Code II. En cas de perte ou de vol, le titulaire le déclare à la Police (Code III, Art. 14) et en demande le renouvellement.
4. Le permis suspendu ou annulé est remis à l'autorité qui en a décidé (Art. 7).

Article 6 – Documents du véhicule, immatriculation et assurance

1. Tout véhicule circulant sur la voie publique est immatriculé, porte une plaque lisible et est couvert par une assurance valide.
2. Le conducteur détient à bord les documents du véhicule (Code II, Art. A.33). Une plaque masquée ou illisible est punie par l'Article A.26 et l'absence d'assurance par l'Article A.13.
3. La propriété et le transfert du véhicule suivent le Code VI (Art. 46) et le Code VII (Art. 36).
4. Le véhicule volé ou d'origine illicite est saisi (Code II, Art. B.20, 16 et 17).

Article 7 – Retenue, suspension et annulation du permis

1. Le permis peut être retenu par la Police sur place (Art. 41 et 45) et suspendu ou annulé par décision motivée de l'autorité compétente ou du juge, à titre de mesure complémentaire (Code II ; Code V, Art. 36).
2. La retenue sur place est consignée au procès-verbal et un récépissé est remis au conducteur (Code IV, Art. 53).
3. La décision de suspension ou d'annulation est notifiée par écrit. Elle précise sa durée et les conditions de restitution.
4. Elle peut être contestée devant le Tribunal de Première Instance dans les quinze (15) jours réels de la notification (Code V, Art. 62).
5. Conduire malgré une suspension ou une annulation est puni par le Code II (Art. B.22 ; Art. 42 du présent Code).

Article 8 – Équipements obligatoires et état du véhicule

1. Le véhicule est maintenu en bon état de fonctionnement : freins, pneumatiques, feux, avertisseur et rétroviseurs.
2. Les feux d'éclairage sont obligatoires la nuit (Code II, Art. A.04). Les feux de croisement et de route sont utilisés à bon escient (Code II, Art. A.43).
3. La ceinture est obligatoire pour le conducteur et les passagers (Code II, Art. A.36 et A.37) et le casque pour le motocycliste (Code II, Art. A.44).
4. Le véhicule endommagé ne demeure pas sur la voie publique (Code II, Art. A.07).

Article 9 – Hiérarchie des normes et qualification des infractions routières

1. Le présent Code fixe les règles de circulation et les obligations des usagers et des secours. Les infractions et les peines sont celles du Code II ; la constatation relève du Code III et du Code IV (Code I, Art. 3).
2. En cas de divergence entre une règle du présent Code et le Code II sur la qualification ou les seuils d'une infraction, le Code II l'emporte (Code I, Art. 3 et 5).
3. Les infractions routières sont constatées par la Police (Code IV, Art. 54). Les contraventions de la Section A donnent lieu à l'amende forfaitaire (Code III, Art. 38).
4. Les mesures administratives (retenue du permis, immobilisation, fourrière) s'ajoutent à la peine (Code V, Art. 35, al. 4).

TITRE II – RÈGLES DE CIRCULATION, PRIORITÉS ET LIMITATIONS DE VITESSE

Article 10 – Priorité de droite et règles d'intersection

1. En l'absence de signalisation spécifique (panneau 'Cédez le passage', 'Stop' ou feux tricolores), la priorité appartient au conducteur venant de la droite.
2. Tout conducteur débouchant d'une propriété privée ou d'une voie non ouverte à la circulation publique doit céder le passage à tous les usagers.
3. La signalisation, les feux et le Stop sont précisés à l'Article 13. Le non-respect de la priorité à droite est puni par l'Article A.29 du Code II.

Article 11 – Limitations générales de vitesse et zones régulées

1. Sauf signalisation spécifique, les limitations générales s'établissent comme suit :
   - En agglomération : 80 km/h.
   - Hors agglomération : 120 km/h selon la signalisation.
   - Autoroutes et voies rapides : 150 km/h (vitesse minimale de 70 km/h).
2. Les excès de vitesse font l'objet d'amendes graduées et de suspensions de permis constatées par la Police (Code IV ; Code II, Art. A.09, A.10, A.21 et B.12 à B.14).
3. Les dépassements de la limite applicable sont qualifiés selon les paliers du Code II : 1 à 10 km/h (Art. A.09), 10 à 30 km/h (Art. A.10), plus de 30 km/h (Art. B.12), plus de 40 km/h (Art. B.13) et plus de 50 km/h (Art. B.14). L'excès en zone scolaire ou de travaux est puni par l'Article A.21.

Article 12 – Usage des voies, pistes cyclables, trottoirs et voies réservées

1. Les trottoirs, accotements surélevés et zones piétonnes sont réservés exclusivement aux piétons.
2. Les pistes cyclables sont réservées aux cycles et engins assimilés.
3. La circulation ou l'arrêt non autorisé sur les bandes d'arrêt d'urgence et les voies réservées (bus, tram, taxis) est strictement interdit.
4. L'arrêt et le stationnement sont précisés à l'Article 15, les autoroutes à l'Article 19. La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence est punie par l'Article A.42 du Code II.

Article 13 – Feux tricolores, stop, signalisation et passages piétons

1. Les feux tricolores, panneaux et marquages s'imposent à tous. Le non-respect des feux est puni par l'Article A.06 du Code II et celui du Stop par l'Article A.28.
2. Le piéton engagé bénéficie de la priorité (Code II, Art. A.30).
3. Les injonctions d'un agent qui règle la circulation prévalent sur la signalisation. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II.
4. Le franchissement d'une ligne continue est puni par l'Article A.01 du Code II.

Article 14 – Dépassement, distances de sécurité, marche arrière et demi-tour

1. Le dépassement est interdit lorsque la visibilité est insuffisante ou sur ligne continue. Le dépassement dangereux est puni par l'Article A.31 du Code II et le dépassement sur ligne continue par l'Article A.32.
2. Les distances de sécurité sont respectées (Code II, Art. A.39).
3. La marche arrière et le demi-tour sont interdits sur voie rapide et autoroute (Code II, Art. A.34 et A.35). Le demi-tour est interdit sur la chaussée publique lorsque la signalisation l'interdit (Code II, Art. A.11).
4. Les clignotants sont utilisés avant toute manœuvre (Art. 2, al. 2).

Article 15 – Arrêt et stationnement

1. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les passages piétons, aux intersections, devant les accès des services de secours et de police, sur les voies réservées (Art. 12) et dans les zones de sécurité restreinte.
2. Le stationnement gênant ou interdit est puni par l'Article A.02 du Code II et le stationnement dans une zone de sécurité restreinte par l'Article B.36.
3. Le véhicule gênant peut être mis en fourrière administrative (Code II, Art. 15 ; Code IV, Art. 60) et les frais sont réglés selon l'Article 17 du Code II.
4. L'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence hors urgence est puni par l'Article A.42 du Code II.

Article 16 – Conduite dangereuse, acrobaties et courses de rue

1. La conduite dangereuse, agressive ou acrobatique (drift) est punie par l'Article A.18 du Code II, la vitesse inadaptée par l'Article A.20 et la course de rue illégale (organisation ou participation) par l'Article C.35.
2. La Police intervient dans les conditions du Code IV (Art. 41 et 43) et du Code I (Art. 31).
3. Le véhicule utilisé peut être saisi (Code II, Art. 11 à 16 ; Art. 45 du présent Code).
4. L'organisateur ou le complice répond comme tel (Code II, Art. B.30).

Article 17 – Motocyclistes, cycles, engins de déplacement et piétons

1. Le motocycliste porte un casque (Code II, Art. A.44).
2. Les cycles et engins assimilés empruntent les pistes cyclables (Art. 12). Les engins de déplacement personnel sont assimilés aux cycles, sauf décret contraire.
3. Les piétons empruntent les trottoirs et traversent sur les passages. Ils ne s'engagent pas devant un véhicule prioritaire en intervention (Art. 30).
4. Le conducteur répond civilement des dommages causés aux piétons et aux cyclistes (Code VI, Art. 31 et 35).

Article 18 – Nuit, météo et visibilité

1. La nuit ou par visibilité réduite, les feux sont allumés (Code II, Art. A.04) et utilisés à bon escient (Art. A.43).
2. La vitesse est adaptée à la météo et au trafic (Art. 3). La vitesse inadaptée est punie par l'Article A.20 du Code II.
3. Les distances de sécurité sont augmentées par pluie, brouillard ou chaussée glissante (Code II, Art. A.39).

Article 19 – Autoroutes et voies rapides

1. Les autoroutes et voies rapides sont réservées aux véhicules à moteur autorisés. La circulation interdite est punie par l'Article A.12 du Code II.
2. Les limites de vitesse maximale et minimale sont celles de l'Article 11. L'arrêt, la marche arrière et le demi-tour sont interdits (Code II, Art. A.34 et A.35) et la bande d'arrêt d'urgence est réservée (Code II, Art. A.42).
3. En cas de panne, le conducteur signale son véhicule, se range sur la bande d'arrêt d'urgence et appelle un dépanneur ou la Police (Code IV, Art. 60).
4. En cas de ralentissement, les usagers forment le couloir de secours (Art. 31 et 37).

TITRE III – DES VÉHICULES PRIORITAIRES ET DU DROIT DE DÉROGATION

Article 20 – Définition légale des véhicules prioritaires (Police, SAMU, Pompiers)

1. Sont légalement reconnus comme véhicules prioritaires les véhicules des services de secours et de police lorsqu'ils sont équipés d'avertisseurs spéciaux sonores (2 tons) et de feux bleus clignotants (gyrophares).
2. Cela comprend la Police, le SAMU / SMUR, les Sapeurs-Pompiers et les véhicules d'intervention d'urgence habilités.
3. Les véhicules prioritaires sont identifiables et leur usage est réservé (Art. 24). L'usurpation est punie par les Articles B.56, C.15 et D.55 du Code II.

Article 21 – Droit de dérogation aux règles de circulation en mission d'urgence

1. Lorsqu'un véhicule prioritaire effectue une mission d'urgence et fait usage simultané de ses feux bleus et de sa sirène, son conducteur est autorisé à déroger aux règles ordinaires du Code de la route.
2. Le conducteur d'un véhicule prioritaire en mission peut notamment :
- Franchir un feu rouge ou un panneau Stop (après décélération et vérification de la sécurité de franchissement) ;
- Dépasser les limitations de vitesse réglementaires ;
- Emprunter des sens interdits, bandes d'arrêt d'urgence ou voies réservées.
3. La dérogation n'est valable que pendant une mission d'urgence déclarée (Art. 23), avec l'usage simultané des signaux (Art. 25).

Article 22 – Limite des dérogations et devoir absolu de prudence

1. Le droit de dérogation ne constitue en aucun cas un droit d'impunité.
2. Le conducteur du véhicule prioritaire reste tenu à un devoir strict de prudence afin de ne pas exposer inutilement la vie des usagers de la route. Tout accident causé par une imprudence manifeste de sa part engage sa responsabilité.
3. La responsabilité en cas d'accident suit l'Article 27 et le Code VI (Art. 34 et 37). Pour la Police, voir le Code IV (Art. 43) et le Code I (Art. 31).

Article 23 – Déclenchement de la mission d'urgence et communication

1. Une mission d'urgence est déclenchée par un appel d'urgence (Art. 35), une alerte radio ou la constatation directe d'un agent ou d'un secouriste.
2. Le conducteur signale la mission par radio à son centre : PolBru pour la Police (Code IV, Art. 3), le centre des secours pour le SAMU et les Sapeurs-Pompiers.
3. La dérogation de l'Article 21 n'est permise que pendant la mission. Elle cesse dès l'achèvement de celle-ci ou sa clôture par radio.
4. L'heure, le motif et l'équipage de la mission sont consignés.

Article 24 – Identification et usage des véhicules prioritaires

1. Le véhicule prioritaire est identifiable : marquage, immatriculation officielle, avertisseurs et gyrophares (Art. 20).
2. Son usage est réservé aux agents et personnels habilités en service (Art. 60 ; Code IV, Art. 7).
3. L'usage à titre personnel, hors service ou sans autorisation, ainsi que le détournement, sont punis par l'Article D.55 du Code II et aggravés par l'Article 9 du même Code.
4. Le port illégal d'un uniforme est puni par l'Article B.56 du Code II et l'usurpation de fonction publique par l'Article C.15.

Article 25 – Usage des signaux lumineux et sonores

1. La dérogation de l'Article 21 exige l'usage simultané des feux bleus et de la sirène.
2. Les feux bleus seuls ou la sirène seule ne dispensent pas de respecter les règles de circulation.
3. L'usage abusif des signaux en dehors d'une mission est sanctionné disciplinairement (Code IV, Art. 82 et 84).
4. L'installation ou l'usage de signaux prioritaires par une personne non habilitée relève des Articles B.56 et C.15 du Code II. L'usage abusif du klaxon est puni par l'Article A.03.

Article 26 – Dérogations de la Police, courses-poursuites et usage de la force

1. Les véhicules de police bénéficient de la dérogation lors d'une intervention urgente, dans les conditions des Articles 21 et 22.
2. La course-poursuite est menée de façon passive, signalée à PolBru et suivie par un gradé (Code IV, Art. 41 et 43). Les manœuvres de contact interdites par le Code IV le restent.
3. L'usage de la force et des armes suit le Code I (Art. 31), le Code IV (Art. 14) et fait l'objet du rapport de l'Article 55 du Code III.
4. Le refus d'obtempérer du fuyard est puni par l'Article B.21 du Code II.

Article 27 – Accident impliquant un véhicule prioritaire

1. Le conducteur d'un véhicule prioritaire impliqué dans un accident interrompt sa mission si nécessaire, porte secours aux victimes, sécurise les lieux, demande des renforts et en informe son centre (Art. 34).

2. Sa responsabilité est appréciée selon l'Article 22 (imprudence manifeste) : civilement (Code VI, Art. 34, 35 et 37), pénalement (Code II, Art. A.45, B.35, B.55 et D.26) et disciplinairement.
3. Il est entendu avec les mêmes garanties que tout citoyen (Code I, Art. 16 ; Code III, Art. 64, al. 1). L'enquête visant un policier est menée par l'Inspection Générale de la Police (Code I, Art. 27 ; Code III, Art. 64, al. 2).
4. Le véhicule peut être conservé comme preuve (Code III, Art. 12).

Article 28 – Escortes, convois et fermeture de voies

1. La Police peut fermer ou dévier une voie pour permettre une intervention ou une escorte, et établir un barrage dans les conditions du Code IV (Art. 70 et 77).
2. Le convoi d'urgence prioritaire bénéficie de la priorité de passage (Code II, Art. B.31).
3. Les usagers respectent les barrages et les déviations. Le refus d'obtempérer est puni par l'Article B.21 du Code II et le blocage de la voie publique par l'Article B.58.
4. La signalisation temporaire est retirée dès la fin de l'intervention.

Article 29 – Contrôle des abus et plaintes

1. Toute personne s'estimant victime d'un usage abusif d'un véhicule prioritaire peut saisir l'Inspection Générale de la Police ou le Parquet (Code I, Art. 19 et 27 ; Code IV, Art. 15).
2. Les enregistrements radio et les images disponibles sont conservés et communiqués sur réquisition régulière (Code III, Art. 22).
3. Les sanctions disciplinaires (Code IV, Art. 82 à 84) s'appliquent sans préjudice des poursuites (Code I, Art. 26 ; Code II, Art. 9).

TITRE IV – OBLIGATIONS DES USAGERS ENVERS LES SERVICES DE SECOURS

Article 30 – Cession immédiate du passage et interdiction de suivisme

1. À l'approche d'un véhicule prioritaire faisant usage de ses avertisseurs, tout usager doit immédiatement lui dégager la voie, se ranger sur le côté droit de la chaussée et s'arrêter si nécessaire.
2. Il est strictement interdit d'emboîter le pas, de coller ou de profiter de la priorité d'un véhicule de secours pour se frayer un chemin dans le trafic.
3. Le refus de céder le passage est puni par l'Article B.31 du Code II, l'entrave volontaire à une ambulance par l'Article B.33 et l'obstruction à une intervention de police par l'Article C.29.

Article 31 – Obligation de formation du couloir de secours

1. Dès la formation d'un ralentissement ou d'une file d'attente sur une chaussée à plusieurs bandes, les usagers doivent former spontanément un couloir de secours :
   - Les véhicules occupant la bande de gauche se serrent au maximum vers la gauche.
   - Les véhicules occupant les bandes de droite se serrent au maximum vers la droite.
2. L'espace central ainsi créé est exclusivement réservé aux véhicules de secours et de police.
3. Les modalités et les sanctions du couloir de secours sont précisées à l'Article 37. La bande d'arrêt d'urgence reste réservée (Code II, Art. A.42).

Article 32 – Intervention sur la voie publique et périmètre de sécurité

1. Le premier agent ou secouriste arrivé sur les lieux alerte les services, porte secours aux victimes et sécurise un périmètre (Code III, Art. 15).
2. La vie prime : la préservation des indices ne retarde jamais les soins. Les secouristes évitent toutefois toute altération inutile des preuves.
3. Nul ne pénètre dans le périmètre sans autorisation (Code III, Art. 15, al. 2). L'obstruction à une intervention est punie par l'Article C.29 du Code II.
4. À l'arrivée de la Police, les secouristes lui communiquent les informations utiles (nombre de victimes, état général), sous réserve du secret médical (Art. 54).

Article 33 – Entrave aux secours et protection des équipes

1. L'entrave volontaire à une ambulance ou à un véhicule de secours est punie par l'Article B.33 du Code II et le refus de céder le passage à un convoi d'urgence par l'Article B.31.
2. Les violences ou menaces contre un secouriste ou un médecin constituent une circonstance aggravante qui augmente la peine dans la partie haute de la fourchette (Code II, Art. 4, al. 2).

3. Les équipes ont droit à la protection de la Police. En zone dangereuse, la Police sécurise la zone avant l'entrée des secours (Art. 55).
4. Le vol ou le détournement d'un véhicule de secours est puni par l'Article D.55 du Code II.

Article 34 – Devoir d'assistance et signalement des accidents

1. Toute personne témoin d'un accident ou d'une personne en péril porte assistance dans la mesure de ses moyens, sans danger pour elle, ou alerte les secours (Code I, Art. 30). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
2. Le conducteur impliqué dans un accident s'arrête, sécurise les lieux, porte secours et attend (Art. 47). Le délit de fuite est puni par les Articles B.34, C.36 et D.30 du Code II.
3. Celui qui porte secours de bonne foi n'engage pas sa responsabilité civile, sauf faute lourde (Code VI, Art. 38).

Article 35 – Appels d'urgence : usage et abus

1. Les numéros d'urgence sont réservés aux situations d'urgence. L'appelant indique le lieu, la nature de l'événement et le nombre de victimes.
2. L'appel abusif ou injustifié est puni par l'Article A.41 du Code II.
3. Le centre priorise les appels selon l'urgence vitale (Art. 52) et coordonne les secours et la Police.
4. Les enregistrements des appels sont conservés et utilisables comme preuve (Code III, Art. 22 ; Code V, Art. 26).

Article 36 – Comportement aux abords d'une intervention

1. Les usagers ralentissent aux abords d'une intervention, ne s'arrêtent pas pour regarder et laissent la voie libre.
2. Il est interdit de gêner l'intervention, notamment en s'arrêtant sur la chaussée (Code II, Art. A.42 et B.58).
3. La Police disperse les attroupements (Code IV).
4. La captation ou la diffusion d'images intimes de victimes est punie par l'Article A.38 du Code II et l'atteinte à la vie privée par l'Article B.41 (Code VI, Art. 8).

Article 37 – Couloir de secours : modalités et sanctions

1. Le couloir de secours se forme dès qu'un ralentissement apparaît sur une chaussée à plusieurs bandes (Art. 31). Sur une chaussée à deux bandes, la bande de gauche se serre à gauche et celle de droite à droite.
2. L'espace central est réservé aux véhicules de secours et de police. S'y engager sans y être autorisé, ou y stationner, est puni par les Articles B.33 ou A.42 du Code II.
3. Les usagers ne referment le couloir qu'après le passage des véhicules prioritaires.
4. Le fait de profiter du couloir pour se frayer un chemin est interdit (Art. 30, al. 2).

Article 38 – Cession de passage aux intersections et état de nécessité

1. Aux feux et aux intersections, les usagers dégagent le passage du véhicule prioritaire en toute prudence (Art. 30).
2. Le conducteur qui, pour céder le passage, est contraint de commettre une infraction mineure n'est pas sanctionné s'il a agi avec prudence et sans autre solution (état de nécessité, Code VI, Art. 37).
3. Le refus de céder le passage est puni par l'Article B.31 du Code II.

TITRE V – CONTRÔLES, COMPORTEMENT ET RENVOI AU CODE PÉNAL

Article 40 – Interdictions (Alcool, stupéfiants, distractions)

1. Il est strictement interdit de conduire sous l'emprise de l'alcool (taux égal ou supérieur à 0,5 g/l de sang) ou sous l'effet de stupéfiants.
2. L'usage en main d'un téléphone portable ou de tout équipement susceptible de déstabiliser l'attention du conducteur est interdit en circulation.
3. Les seuils d'alcoolémie et leur qualification pénale sont fixés par les Articles A.17, A.22 à A.24 et B.27 du Code II (Art. 43). L'usage du téléphone en main est puni par l'Article A.40.

Article 41 – Dépistages, immobilisation et rétention administrative

1. Les forces de police sont habilitées à procéder à des alcootests, dépistages de drogues et contrôles techniques inopinés.
2. En cas de contrôle positif ou de refus d'obtempérer, la police procède à la rétention du permis et à l'immobilisation immédiate du véhicule (Code IV, Art. 60 ; Art. 45).
3. La procédure de dépistage est précisée à l'Article 44, la retenue du permis à l'Article 45 et le contrôle routier à l'Article 46.

Article 42 – Articulation avec le Code Pénal (Code II) et infractions routières pénales

1. Outre les retraits de permis, amendes ou mesures administratives régies par les règles de la circulation et de la police administrative (Code IV), les infractions routières les plus graves relèvent directement des poursuites du Code Pénal (Code II).
2. Relèvent notamment des sanctions pénales du Code II (peines de prison, saisie confiscatoire du véhicule, amende pénale lourde) :
- Le délit de fuite après accident (Articles B.34, C.36 et D.30 du Code II) ;
- Le refus de priorité à un véhicule de secours causant un préjudice physique ou retardant une intervention vitale (Art. B.31 et B.33) ;
- La conduite malgré une annulation/suspension du permis (Art. B.22) ;
- Les blessures involontaires ou l'homicide involontaire par conducteur (Art. B.35, B.55 et D.26) ;
- La conduite sous l'emprise aggravée de stupéfiants ou d'alcool en récidive (Art. A.17, B.27 et Code II, Art. 4).

Article 43 – Alcool et stupéfiants : seuils et qualification

1. Conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants est interdit (Art. 40). Sont qualifiés : l'alcoolémie légère (0,22 à 0,34 mg/l d'air expiré, Art. A.22), modérée (0,35 à 0,50 mg/l, Art. A.23) et grave (plus de 0,50 mg/l, Art. A.24) ; l'état alcoolique ou stupéfiant (Art. A.17) ; l'emprise combinée (Art. B.27) du Code II.
2. Ces seuils sont exprimés en milligrammes par litre d'air expiré et priment, en cas de divergence, sur toute autre unité du présent Code (Art. 9).
3. Des seuils plus stricts peuvent être fixés par décret pour les conducteurs professionnels, de transport de personnes et de véhicules prioritaires.
4. La récidive est sanctionnée selon l'Article 4 du Code II.

Article 44 – Dépistage : procédure, refus et contre-épreuve

1. Le dépistage est pratiqué par la Police après information du conducteur (Art. 41). Le résultat et l'heure sont consignés au procès-verbal (Code IV, Art. 53).
2. Le refus de se soumettre aux contrôles est puni par l'Article B.28 du Code II, sans préjudice de la retenue du permis (Art. 45).
3. Le conducteur peut demander un second contrôle ou une analyse complémentaire. Le premier résultat est conservé.
4. Une éventuelle privation de liberté suit le Code III (Art. 3, 5 et 7).
5. Les soins médicaux nécessaires sont dispensés (Art. 56 ; Code III, Art. 62).

Article 45 – Retenue du permis, immobilisation du véhicule et restitution

1. En cas de contrôle positif ou de refus d'obtempérer (Art. 41), la Police retient le permis et immobilise le véhicule (Code IV, Art. 60). Un récépissé est remis.
2. Le véhicule peut être confié à une personne apte et non sous emprise désignée par le conducteur. À défaut, il est mis en fourrière (Code II, Art. 15 à 17 ; Code IV, Art. 60 à 63).
3. Le permis est restitué à l'expiration de la retenue ou sur décision du juge (Art. 7).
4. Les frais de fourrière sont réglés selon l'Article 17 du Code II. Les recours suivent l'Article 65 du Code V.

Article 46 – Contrôle routier, fouille de véhicule et documents

1. Le contrôle routier porte sur le permis, les documents, l'assurance et les équipements (Art. 5, 6 et 8).
2. La fouille du conducteur ou du véhicule suit le Code III (Art. 10 et 19) et le Code IV (Art. 24 et 25), dans le respect de la dignité (Code I, Art. 17, al. 2).
3. Le conducteur est informé du motif du contrôle. Aucun contrôle ne peut être discriminatoire (Code I, Art. 16).
4. La vérification d'identité dure le temps strictement nécessaire (Code III, Art. 63 ; Code IV, Art. 23).
5. Lors d'un contrôle, l'agent peut demander au conducteur de s'arrêter, de présenter son permis, les documents et l'assurance du véhicule, et de laisser vérifier les équipements obligatoires. Le conducteur qui refuse d'obtempérer commet une infraction (Code II, Art. B.21). L'agent ne peut fouiller le véhicule que dans les conditions du Code III (Art. 10 et 19).

Article 47 – Accident : devoirs, constatations et procès-verbal

1. Après un accident, tout conducteur s'arrête, sécurise les lieux, porte secours et alerte les services (Art. 34). Il reste sur place jusqu'à l'arrivée de la Police s'il y a des blessés ou un litige.
2. La Police constate les lieux, les positions et les traces, dresse le procès-verbal (Code IV, Art. 53) et préserve les preuves (Code III, Art. 15).
3. Les responsabilités sont qualifiées par les Articles A.45 (dégâts matériels), B.35 (blessures légères), B.55 (blessures graves) et D.26 (homicide involontaire) du Code II. Le délit de fuite relève des Articles B.34, C.36 et D.30.

4. La responsabilité civile suit le Code VI (Art. 35 et 36).
5. Le dépistage d'alcool et de stupéfiants est pratiqué au besoin (Art. 44).

Article 48 – Récidive, aggravations et mesures complémentaires routières

1. La récidive entraîne le doublement de l'amende et la majoration de la peine de prison (Code II, Art. 4, al. 1).
2. Le juge peut prononcer la suspension ou l'annulation du permis et la confiscation du véhicule (Code V, Art. 34 et 36).
3. L'infraction commise par un agent public en service est une circonstance aggravante (Code II, Art. 9).
4. La peine ne peut excéder le plafond de la fourchette, sauf récidive (Code V, Art. 34, al. 4).

Article 49 – Poursuites, amende forfaitaire et recours

1. Les contraventions routières de la Section A peuvent donner lieu à une amende forfaitaire, remise avec copie à la personne (Code III, Art. 38). Son paiement dans les sept (7) jours réels éteint l'action publique et n'ouvre pas de casier (Code II, Art. 2).
2. L'amende peut être contestée devant le Tribunal de Police (Code V, Art. 60).
3. Les délits et crimes routiers (Sections B, C et D) sont poursuivis selon le Code III et jugés selon le Code V (Art. 7).
4. La prescription suit le Code III (Art. 39). La condamnation est inscrite au casier selon le Code V (Art. 37).

TITRE VI – DES SERVICES DE SECOURS, DE L'ASSISTANCE MÉDICALE ET DE LA COORDINATION AVEC LA POLICE

Article 50 – Missions et organisation des services de secours

1. Les services de secours comprennent le SAMU/SMUR (aide médicale urgente), les Sapeurs-Pompiers (incendie, sauvetage, désincarcération) et tout service d'urgence habilité (Art. 20). Ils relèvent du Gouvernement fédéral (Code I, Art. 23, al. 2).
2. Leurs missions sont de porter secours, de stabiliser et de transporter les victimes et de protéger les biens, en coordination avec la Police (Art. 55).
3. Chaque service dispose d'un centre d'appel et d'une chaîne de commandement.
4. Les secours n'ont aucun pouvoir de police : ils ne procèdent à aucune arrestation ni fouille (Code III, Art. 5 et 10).

Article 51 – Droit aux secours, égalité d'accès et dignité

1. Toute personne présente sur le territoire a droit aux secours et à l'assistance vitale (Code I, Art. 30, al. 1), sans discrimination (Code I, Art. 16, al. 2), y compris le suspect, le prévenu et le détenu.
2. Les personnes retenues conservent l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux soins (Code I, Art. 30, al. 2 ; Code III, Art. 4 et 6).
3. Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
4. L'urgence vitale ne peut être refusée pour un motif financier.

Article 52 – Triage, priorité des soins et consentement

1. En cas de pluralité de victimes, les secours trient selon l'urgence vitale. Leurs décisions sont consignées.
2. Aucun soin non vital n'est donné sans consentement. La personne peut refuser et son refus est consigné (Code III, Art. 62, al. 3). Une personne inconsciente en urgence vitale est présumée consentir aux soins.
3. Le mineur est soigné avec l'accord de son représentant légal, sauf urgence vitale (Code VI, Art. 7).
4. Les soins précèdent tout interrogatoire (Code III, Art. 62, al. 1).

Article 53 – Constat de décès, certificats médicaux et fin de la personnalité juridique

1. Le décès est constaté par un médecin (Code I, Art. 42, al. 1 ; Code VI, Art. 9), qui délivre un certificat de décès.
2. Le certificat est transmis à l'Administration communale pour l'inscription de l'acte de décès (Code VI, Art. 5). En cas de mort suspecte ou violente, la Police et le Parquet sont avertis et le corps n'est pas déplacé sans autorisation (Code III, Art. 15).
3. L'expertise médico-légale est ordonnée par le juge d'instruction (Code V, Art. 28 et 49).
4. Le certificat de complaisance est puni comme faux (Code II, Art. B.23).

Article 54 – Secret médical et communication aux autorités

1. Les personnels de santé et de secours sont tenus au secret professionnel (Code V, Art. 53). Il couvre le diagnostic, les antécédents et les soins.
2. Il peut être levé par le patient, par décision du juge, ou pour signaler au Parquet une blessure par arme, des violences graves ou un danger grave pour autrui.
3. Les informations transmises aux autorités sont limitées à l'utile : aptitude à la garde à vue, nature des blessures. Le certificat

médical est versé au dossier (Code III, Art. 62, al. 4).
4. La violation du secret est punie par le Code II (Code I, Art. 26, al. 2).

Article 55 – Coordination avec la Police et sécurité des équipes

1. Lors d'une intervention armée, d'une prise d'otage ou d'un incident grave, la Police sécurise la zone avant l'entrée des secours (Code IV, Art. 75 et 79).
2. Les secours ont un accès prioritaire à la victime, la Police préservant les indices (Code III, Art. 15).
3. Un responsable désigné dirige les secours sur place. Il coordonne ses actions avec le responsable de la Police.
4. Les blessures par arme à feu ou arme blanche sont signalées à la Police (Art. 54, al. 2).

Article 56 – Prise en charge des personnes blessées lors d'une intervention

1. Toute personne blessée lors d'une arrestation ou d'un usage de la force est examinée sans délai (Code III, Art. 6 et 62). L'usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit (Code III, Art. 55 ; Code I, Art. 27, al. 3).
2. Le temps passé en soins n'est pas décompté de la garde à vue (Code III, Art. 62, al. 1).
3. Le personnel de santé apprécie l'aptitude de la personne à la garde à vue. Le refus de soins est consigné.
4. Les moyens de contrainte sont adaptés aux soins sous la surveillance d'un agent.

Article 57 – Hôpitaux, établissements de santé et zones sensibles

1. Les établissements de santé sont des zones sensibles soumises aux règles d'accès du Code IV (Code I, Art. 41, al. 2).
2. Le service des urgences est accessible en permanence. La circulation dans les autres zones est limitée.
3. Le port d'arme dans l'enceinte est interdit, sauf aux agents en mission (Code I, Art. 33 ; Code II, Art. B.11, C.02 et C.22).
4. L'arrestation d'une personne hospitalisée suit le Code III et n'interrompt pas les soins nécessaires.

Article 58 – Responsabilité des secouristes et des services de secours

1. Le secouriste répond de ses fautes. L'État répond du fonctionnement fautif d'un service de secours (Code VI, Art. 34).
2. L'erreur involontaire commise de bonne foi, dans le respect des règles de l'art, n'est pas fautive. La faute lourde engage la responsabilité de son auteur.
3. Les blessures ou le décès par négligence grave sont punis par le Code II (Art. B.35, B.55 et D.26).
4. Toute plainte contre un service de secours est adressée au Gouvernement fédéral ou au Parquet (Code I, Art. 19).

Article 59 – Catastrophes, état d'urgence et réquisitions

1. En cas de catastrophe ou d'état d'urgence (Code I, Art. 34), le Gouvernement peut mobiliser les services de secours, ordonner des périmètres et envoyer des renforts.
2. La réquisition de moyens privés (véhicules, locaux) se fait par décision écrite et motivée, moyennant une juste indemnité (Code I, Art. 17, al. 3 ; Code VI, Art. 43).
3. Les droits protégés par l'Article 34, alinéa 4, du Code I, dont l'assistance vitale, ne sont jamais suspendus.
4. La coordination avec la Police suit le Code IV (Art. 75 à 79) et le Code III (Art. 53).

TITRE VII – DES PERSONNELS, VÉHICULES ET MATÉRIELS DES SERVICES DE SECOURS

Article 60 – Habilitation, diplômes et serment des personnels de secours

1. L'exercice d'une fonction médicale ou de secours requiert le diplôme ou l'habilitation reconnus par le Gouvernement (Code VI, Art. 14).
2. Les personnels prêtent serment avant d'entrer en fonction (Code I, Art. 25).
3. L'exercice sans habilitation et l'usurpation de titre sont punis par le Code II (Code VI, Art. 14, al. 2 ; Code II, Art. B.56 et C.15).
4. Les personnels de secours du service public sont des agents publics (Code I, Art. 6, b) soumis à l'Article 26 du Code I.

Article 61 – Véhicules, matériel et médicaments des services de secours

1. Les véhicules de secours sont entretenus et équipés des signaux et du matériel nécessaires (Art. 20 et 24).
2. Le matériel médical et les médicaments sont placés sous la responsabilité d'un responsable désigné et font l'objet d'un inventaire.
3. Le vol ou le détournement de matériel ou de médicaments est puni par le Code II (Art. B.05 et D.55). La vente illégale de produits pharmaceutiques relève de l'Article B.17 et du Code VII (Art. 35).

Article 62 – Interdictions et déontologie des personnels de secours

1. Il est interdit aux personnels de secours d'abuser de leur position, de discriminer (Code I, Art. 16), d'utiliser le matériel à des fins privées, de servir sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants (Art. 43) ou de divulguer le secret médical (Art. 54).
2. Ils n'accomplissent aucun acte de police ni interrogatoire (Art. 50).
3. Ils sont impartiaux envers toute personne, y compris l'auteur d'une infraction (Art. 51).
4. La corruption passive et l'usage de la fonction à des fins privées sont punis par les Articles D.41 et C.50 du Code II.

Article 63 – Discipline, rapports d'intervention et contrôle

1. Les sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation) sont prononcées par la hiérarchie, sans préjudice des poursuites pénales (Code I, Art. 26, al. 5).
2. Chaque intervention donne lieu à un rapport écrit (heure, lieu, soins, remise de la victime), conservé et communicable aux autorités habilitées (Art. 54 ; Code V, Art. 26).
3. Le personnel de secours mis en cause est traité comme tout citoyen (Code III, Art. 64).
4. Les plaintes sont portées devant la hiérarchie ou le Parquet (Code I, Art. 19).

Article 64 – Temps de travail et conditions des personnels de secours

1. Le Code VII (Art. 3, 8 et 9) s'applique aux personnels de secours, sous réserve de la continuité du service : permanences et gardes sont fixées par décret.
2. Le droit de grève s'exerce dans le respect du service minimum (Code VII, Art. 19).
3. Les accidents du travail des secouristes relèvent du Code VII (Art. 9). La sécurité des équipes est assurée par les Articles 33 et 55 du présent Code.

TITRE VIII – DES BATEAUX, DES AÉRONEFS ET DU DÉPANNAGE

Article 65 – Bateaux et embarcations

1. La conduite d'un bateau ou d'une embarcation à moteur exige un permis nautique, délivré dans les conditions du permis de conduire (Art. 4 et 5). Chaque personne à bord dispose d'un gilet de sauvetage et le conducteur garde la maîtrise permanente de son embarcation (Art. 3).
2. Dans un port, la vitesse est limitée à vingt (20) nœuds. À proximité immédiate des côtes et des plages, elle est limitée à trente (30) nœuds.
3. L'alcool et les stupéfiants sont interdits à celui qui conduit un bateau, quelle que soit la quantité. Les seuils de l'Article 43 ne valent que sur la route.
4. Le conducteur porte secours à toute personne en danger sur l'eau, dans la mesure de ses moyens et sans danger pour lui, et prévient les secours (Art. 34).
5. Les infractions sont punies par le Code II (Art. A.59, B.73 et B.75).

Article 66 – Aéronefs

1. Le pilotage d'un avion ou d'un hélicoptère exige une licence de pilote, délivrée dans les conditions fixées par le Gouvernement.
2. Le décollage et l'atterrissage ne se font que sur les aires autorisées (aéroport, héliport).
3. Au-dessus de la Ville, un aéronef ne vole pas à moins de mille (1 000) pieds, soit environ trois cent cinq (305) mètres, ce qui correspond à la hauteur de la Maze Bank. Cette règle ne s'applique ni en phase d'approche, de décollage et d'atterrissage, ni à la Police et aux aéronefs de secours en mission.
4. Le survol du Palais de Justice, de la prison, des hôpitaux, des bases militaires, de la Banque Nationale et des postes de police est interdit sans l'autorisation du Gouvernement, sauf mission de la Police ou des secours.
5. Les aéronefs de secours sont prioritaires (Art. 20 et 21). L'alcool et les stupéfiants sont interdits à celui qui pilote.
6. Les infractions sont punies par le Code II (Art. A.60, B.73, B.74 et B.75).

Article 67 – Dépanneuses et remorquage

1. Le dépanneur ne remorque un véhicule que sur demande du propriétaire, de la Police ou en exécution d'une décision de fourrière (Code II, Art. 15 et 16). Aucun enregistrement particulier ne lui est exigé.
2. Il remet un reçu indiquant le véhicule, le lieu, la destination et les frais.
3. Le propriétaire conserve ses droits de restitution (Code II, Art. 17 ; Code VI, Art. 46).